ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

Processo: 0204142-84.2025.8.06.0312 - Apelação Criminal
Apelante: Kauã Félix de Sousa. Apelado: Ministério Público Estadual. Custos Legis: Ministério Público Estadual

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. **APELAÇÃO CRIMINAL.** TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. **RECURSO DA DEFESA**. **ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3).** BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO E APLICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL**. PRELIMINAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO.** AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA DA ATITUDE SUSPEITA. ALEGATIVA DE QUE O RÉU PARECIA NERVOSO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJCE. **INEXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS OU ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA INVASIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, DENÚNCIA ROBUSTA OU OUTROS INDÍCIOS DE ATIVIDADE CRIMINOSA**. ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS AO DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 386, VII, DO CPP. **RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.**

I – CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Kauã Félix de Sousa, objurgando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cascavel, que o condenou pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em atitude suspeita genérica da parte ré atende ao requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP e, em caso negativo, se subsistem nos autos outras provas, produzidas em contraditório judicial, suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Admissibilidade: Recurso parcialmente conhecido.

3.1. Do não conhecimento do pedido de incidência do tráfico privilegiado. Pugna a parte recorrente pela incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Contudo, no caso concreto, verifica-se que o magistrado *a quo*, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicou redutor do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reduzindo a pena de 2/3 (dois terços). Portanto, o referido pleito recursal não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal e por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Preliminar

4. Tese de nulidade das provas colhidas ante a busca pessoal ilegal e a invasão de domicílio sem justa causa. A Defesa sustenta que "*A sentença recorrida rejeitou a nulidade da busca pessoal sob o argumento de que o "nervosismo" e os "olhares para trás" do Apelante constituiriam fundadas razões para a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP. Todavia, a prova colhida em audiência não sustenta sequer essa narrativa*", destacando que "*O "nervosismo" narrado pelo policial Elias é, em si, elemento de natureza puramente subjetiva, de difícil aferição objetiva e insuscetível de controle judicial posterior. Não há qualquer registro de câmera corporal (body cam), câmera de viatura ou outra gravação que objetive e confirme a narrativa de fuga ou nervosismo. A única prova é o depoimento do próprio policial que realizou a abordagem o que configura hipótese clássica de autolegitimação da abordagem, sem suporte probatório externo*" (fl. 223).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

4.1. Cumpre esclarecer que, segundo a denúncia (fls. 01/03), amparada no incluso inquérito policial, "*no dia 21 de setembro de 2025, por volta das 20h30min, no Sítio Boa Vista, nesta urbe, o denunciado Kauã Félix de Sousa foi flagrado portando ilegalmente três munições intactas de calibre .38, e mantendo em sua residência substâncias entorpecentes (maconha) destinadas à comercialização. Conforme se extrai dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, Kauã demonstrou visível nervosismo, razão pela qual foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal, foram localizadas em seu bolso três munições intactas calibre .38. Procedida consulta ao sistema policial, constatou-se a existência de mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do denunciado. Indagado acerca de seu endereço, Kauã informou residir em uma casa situada nas proximidades da Areninha Espaço Nobre, nesta cidade. A equipe deslocou-se ao local indicado, onde foi recebida por Karen Thaíssa Farias Monteiro, sua companheira. Questionada pelos policiais sobre a eventual existência de materiais ilícitos no imóvel, Karen relatou que havia drogas guardadas na geladeira. Realizadas as buscas, foram encontradas porções de maconha acondicionadas em invólucros plásticos, típicos de fracionamento para venda, além de duas balanças de precisão sobre o balcão da cozinha —elementos que evidenciam a inequívoca destinação comercial do entorpecente*".

4.2. No caso concreto, a análise detida dos autos (termos de depoimentos dos policiais Eliezer Alves de Sousa Neto, fls. 6/7, Igor Francisco do Nascimento, fls. 13/14, e Antônio Elson da Costa Lemos, fls. 15/16) revela que: i) a equipe policial realizava patrulhamento de rotina em motocicletas quando avistou o réu em atitude suspeita; ii) o réu olhava para trás e parecia nervoso; iii) na busca pessoal, os policiais encontraram em seu bolso três munições intactas de calibre .38; iv) a consulta ao sistema mostrou um mandado de prisão preventiva em aberto contra o réu; v) perguntado sobre onde residia, o réu disse que morava nas proximidades e conduziu os policiais até o imóvel; vi) perguntando se havia algo ilícito na residência,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

respondeu que guardava drogas na geladeira; vii) os policiais encontraram maconha e balança de precisão no local indicado; viii) em razão do material apreendido e do mandado de prisão, o réu foi conduzido à unidade policial.

4.3. Extrai-se, assim, que os policiais militares, em sede policial, afirmaram que abordaram o réu apenas por considerarem sua conduta suspeita, já que ele olhava para trás e parecia nervoso. Por conseguinte, realizada a busca pessoal, foram encontradas três munições, momento em que também tomaram conhecimento do mandado de prisão preventiva em aberto, e dirigiram-se a residência do réu, resultando na apreensão de maconha (217g) e duas balanças de precisão.

4.4. Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial militar Eliezer Alves de Sousa Neto disse "*que, durante patrulhamento de rotina, avistou o acusado em local ermo, demonstrando nervosismo ao perceber a aproximação da composição policial. Realizada a abordagem, foram encontradas munições em sua posse. Consultado o sistema policial, constatou-se mandado de prisão em aberto. No trajeto até a residência, o próprio acusado informou que havia drogas em sua casa. A companheira autorizou a entrada e foram localizadas drogas na geladeira e expostas em um balcão*" (fl. 168/169 e mídia audiovisual de fl. 159/160).

4.5. O policial militar Antônio Elson da Costa Lemos, em juízo, declarou "*ter recebido informações sobre tráfico na região. Ao avistar o acusado em local ermo, este demonstrou nervosismo e olhava para trás. Na abordagem, foram localizadas munições. O acusado não portava documento de identificação. Durante o deslocamento à residência, o acusado indicou que havia drogas em sua casa. A companheira autorizou a entrada e as drogas foram encontradas"* (fl. 169 e mídia audiovisual de fl. 159/160).

4.6. Em juízo, o réu negou a prática do tráfico e do porte das munições, afirmando que a droga apreendida era destinada ao seu consumo pessoal.

4.7. Diante desse contexto, verifica-se que a busca pessoal foi realizada com base unicamente em suposta atitude suspeita do réu, sem que houvesse qualquer elemento objetivo ou circunstância concreta que justificasse a medida. Além disso, a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

análise da prova oral contida nos autos, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, revela que é impossível se afirmar, com o mínimo grau de certeza necessária, como se deu a abordagem policial e quais foram as suas circunstâncias concretas. Com efeito, os depoimentos colhidos limitam-se a mencionar uma suposta "atitude suspeita", descrita apenas como o fato de o réu olhar para trás e "parecer nervoso", o que não se mostra suficiente para justificar a busca pessoal, nos moldes como se deu, uma vez que não restaram comprovadas nos autos a realização de diligências prévias e quais as atitudes concretas do réu que motivaram a atuação policial.

4.8. Logo, a suposta autorização para ingresso na residência é consequência da preexistência das fundadas razões justificadoras da abordagem e busca pessoal, situação que não restou evidenciada nos caso em apreço. Não obstante o local ermo, característica que favorece práticas ilícitas, e denúncias anônimas de tráfico na região, constata-se a inexistência de outros elementos indicativos da ocorrência de crime a justificar abordagem policial e pessoal, bem como o ingresso na residência.

4.9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige "*a existência de fundada suspeita (justa causa) para a realização de busca pessoal, baseada em elementos objetivos e concretos, não legitimando a medida se amparada apenas em impressões subjetivas ou "atitude suspeita" genérica*" (STJ – AgRg no REsp n. 2.225.740/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

4.10. Importante mencionar que a 1ª Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, em caso semelhante, concluindo que "*1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita objetiva e concreta, não sendo suficientes para sua legitimação meras percepções subjetivas, comportamentos ambíguos ou o simples o fato de se encontrar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. 2. Quando a busca pessoal é realizada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP, as provas dela decorrentes são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, conforme art. 157 do CPP e*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

art. 5º, LVI, da Constituição Federal. 3. O fato de terem sido encontradas drogas após a revista ilegal não convalida a ilegalidade prévia, sendo necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base nas circunstâncias anteriores à diligência." (TJCE – Apelação Criminal - 0039845-14.2014.8.06.0064, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 25/08/2026, data da publicação: 26/08/2026).

4.11. No caso em apreço, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores, observa-se a inexistência de fundadas razões justificadoras da busca pessoal e, por conseguinte, do ingresso na residência.

4.12. Verificando-se a ilicitude da busca pessoal e do ingresso na residência, ante a ausência de fundadas razões prévias, concretas e objetivamente amparadas em indícios e circunstâncias verificáveis, não constituindo fundadas suspeitas a alegação genérica de denúncia anônima, de atitude suspeita vaga e a existência de tráfico de drogas na região, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas oriundas das medidas mencionadas, de modo a desentranhá-las do feito, ignorando-as para fins de julgamento da ação penal.

4.13. Dessa feita, excluídas as provas obtidas a partir do ingresso na residência ilícita, vê-se inexistirem outras provas suficientes no feito que comprovem a materialidade e autoria delitiva de modo a corroborar a pretensão condenatória da peça acusatória. Logo, conclui-se que as provas dos autos são incapazes de atribuir ao réu a responsabilidade pela prática delituosa denunciada.

4.14. Desse modo, considerando "*A teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, CPP) torna ilícitas todas as provas derivadas da busca ilegal, incluindo as drogas encontradas na casa do acusado, sendo a absolvição a medida correta diante da nulidade das provas*" (STJ – AREsp n. 2.593.191/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024).

4.15. Assim, conforme se sustenta no apelo mencionado, entende-se que os elementos dos autos evidenciam a ilicitude da busca pessoal e do ingresso na residência realizada em face da parte recorrente, de modo que as provas obtidas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

devem ser desentranhadas e desconsideradas para fins de julgamento da ação penal, não constando nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos imputados, razão pela qual se impõe a reforma da sentença que condenou o réu, ante a ausência de provas suficientes para a condenação, ao teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita objetiva e concreta, não sendo suficientes para sua legitimação meras percepções subjetivas, comportamentos ambíguos ou o simples o fato de se encontrar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. 2. Quando a busca pessoal é realizada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP, as provas dela decorrentes são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, conforme art. 157 do CPP e art. 5º, LVI, da Constituição Federal. 3. O fato de terem sido encontradas drogas após a revista ilegal não convalida a ilegalidade prévia, sendo necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base nas circunstâncias anteriores à diligência."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; CPP, arts. 157, §1º, 244, 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no RHC n. 198.511/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 30/4/2025; STJ – AgRg no REsp n. 2.225.740/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026; TJCE – Apelação Criminal - 0200002-15.2022.8.06.0117, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 02/06/2026, data da publicação: 03/06/2026; TJCE – Apelação Criminal - 0219051-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

94.2025.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 12/05/2026, data da publicação: 12/05/2026; STJ – AgRg no HC n. 925.567/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; TJCE – Apelação Criminal - 0039845-14.2014.8.06.0064, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 25/08/2026, data da publicação: 26/08/2026; STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025; STJ – AgRg no HC n. 954.949/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025; STJ – AgRg no RHC n. 193.089/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; STJ – AREsp n. 2.593.191/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.

ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, **por unanimidade**, em **conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento**, nos termos do voto da Relatora.

Fortaleza, data da validação do sistema.

MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO
Presidente do Órgão Julgador

DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA
Relatora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de **Apelação Criminal** interposta por **Kauã Félix de Sousa**, objurgando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cascavel, que o condenou pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

Razões recursais (fls. 215/240) sustentando, preliminarmente: a) a ilicitude das provas por infringência à busca domiciliar e, por consequência absolvê-lo dos crimes imputados, afirmando que "*A utilização do mandado de prisão como salvo-conduto para adentrar domicílio alheio e vasculhá-lo é interpretação extensiva em prejuízo do réu, vedada pelo princípio da legalidade estrita que norteia o Processo Penal*" (fl. 219); b) a ilicitude das provas por ausência de fundadas razões para a busca pessoal, defendendo que "*O simples estado emocional do abordado — mesmo que verificável — não preenche o standard probatório exigido, pois qualquer cidadão, inocente ou não, pode manifestar nervosismo diante de uma abordagem policial, especialmente à noite*" (fls. 224).

No mérito, requer, em síntese: c) a absolvição do crime de porte de munição por ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando que "*a versão policial sobre a localização da munição no bolso do Apelante, ela resulta exclusivamente do depoimento dos agentes que realizaram a abordagem sem qualquer testemunha civil, sem registro de câmera e sem laudo de perícia de local. O réu nega categoricamente. Há, portanto, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria, que deve operar em seu favor, nos termos do princípio do in dubio pro reo*" (fl. 224); e do crime de tráfico de drogas, já que "*a condenação está fundada, exclusivamente, em depoimentos policiais internamente contraditórios, sem qualquer corroboração de testemunha civil e sem prova técnica sobre os pontos mais relevantes*" (fl. 227).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

Subsidiariamente: d) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, "*ante a ausência de provas objetivas de comercialização, a declaração de dependência química do Apelante, a ausência de laudo técnico afastando o uso pessoal, e em consonância com a orientação já consolidada pela própria Relatora deste recurso no Processo nº 0202102-33.2023.8.06.0302*" (fl. 239); e) redução da pena base "*por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas, afastando o bis in idem consistente no uso da quantidade de droga como circunstância judicial, com a consequente redução proporcional de toda a pena definitiva*" (fl. 239); f) incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

Contrarrazões (fls. 246/252) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Parecer da PGJ (fls. 256/271) manifestando-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade somente em parcela da pretensão recursal, conheço parcialmente do presente recurso.

1.1. Do não conhecimento do pedido de incidência do tráfico privilegiado.

Pugna a parte recorrente pela incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Contudo, no caso concreto, verifica-se que o magistrado *a quo*, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicou redutor do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reduzindo a pena de 2/3 (dois terços). Veja-se (fl. 172):

> "**Terceira fase (causas de aumento e de diminuição)**
> Não vislumbro a existência de causa de aumento. Por outro lado, aplico o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

> redutor do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reduzindo a pena de 2/3 (dois terços), ficando, por isso o réu condenado, em caráter definitivo, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa."

Portanto, o referido pleito recursal não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal e por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, conheço parcialmente do presente recurso.

2. Preliminarmente

Conforme relatado, cuida-se de **Apelação Criminal** por **Kauã Félix de Sousa**, objurgando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cascavel, que o condenou pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa. Em sentença, restou consignado (fl. 171):

> "**III. DISPOSITIVO**
> Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu KAUÃ FÉLIX DE SOUSA**, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 - (Lei de Entorpecentes) e art. 14, da Lei nº 10.826/03 – (Estatuto do Desarmamento)."

Razões recursais (fls. 215/240) sustentando, preliminarmente: a) a ilicitude das provas por infringência à busca domiciliar e, por consequência absolvê-lo dos crimes imputados, afirmando que "*A utilização do mandado de prisão como salvo-conduto para adentrar domicílio alheio e vasculhá-lo é interpretação extensiva em prejuízo do réu, vedada pelo princípio da legalidade estrita que norteia o Processo Penal*" (fl. 219); b) a ilicitude das provas por ausência de fundadas razões para a busca pessoal, defendendo que "*O simples estado emocional do abordado — mesmo que verificável — não preenche o standard probatório exigido, pois qualquer cidadão, inocente ou não, pode manifestar nervosismo diante de uma abordagem policial, especialmente à noite*" (fls. 224).

No mérito, requer, em síntese: c) a absolvição do crime de porte de munição por ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando que "*a versão policial sobre a localização da munição no bolso do Apelante, ela resulta*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

exclusivamente do depoimento dos agentes que realizaram a abordagem sem qualquer testemunha civil, sem registro de câmera e sem laudo de perícia de local. O réu nega categoricamente. Há, portanto, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria, que deve operar em seu favor, nos termos do princípio do in dubio pro reo" (fl. 224); e do crime de tráfico de drogas, já que "*a condenação está fundada, exclusivamente, em depoimentos policiais internamente contraditórios, sem qualquer corroboração de testemunha civil e sem prova técnica sobre os pontos mais relevantes*" (fl. 227).

Subsidiariamente: d) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, "*ante a ausência de provas objetivas de comercialização, a declaração de dependência química do Apelante, a ausência de laudo técnico afastando o uso pessoal, e em consonância com a orientação já consolidada pela própria Relatora deste recurso no Processo nº 0202102-33.2023.8.06.0302*" (fl. 239); e) redução da pena base "*por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas, afastando o bis in idem consistente no uso da quantidade de droga como circunstância judicial, com a consequente redução proporcional de toda a pena definitiva*" (fl. 239); f) incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

2.1. Tese de nulidade das provas colhidas ante a busca pessoal ilegal e a invasão de domicílio sem justa causa. Acolhimento.

A Defesa sustenta que "***A sentença recorrida rejeitou a nulidade da busca pessoal sob o argumento de que o "nervosismo" e os "olhares para trás" do Apelante constituiriam fundadas razões para a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP. Todavia, a prova colhida em audiência não sustenta sequer essa narrativa***", destacando que "***O "nervosismo" narrado pelo policial Elias é, em si, elemento de natureza puramente subjetiva, de difícil aferição objetiva e insuscetível de controle judicial posterior. Não há qualquer registro de câmera corporal (body cam), câmera de viatura ou outra gravação que objetive e confirme a narrativa de fuga ou nervosismo. A única prova é o***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

depoimento do próprio policial que realizou a abordagem o que configura hipótese clássica de autolegitimação da abordagem, sem suporte probatório externo" (fl. 223).

2.1.1. Do caso concreto

De início, cumpre esclarecer que, segundo a denúncia (fls. 01/03), amparada no incluso inquérito policial, "*no dia 21 de setembro de 2025, por volta das 20h30min, no Sítio Boa Vista, nesta urbe, o denunciado Kauã Félix de Sousa foi flagrado portando ilegalmente três munições intactas de calibre .38, e mantendo em sua residência substâncias entorpecentes (maconha) destinadas à comercialização. Conforme se extrai dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, Kauã demonstrou visível nervosismo, razão pela qual foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal, foram localizadas em seu bolso três munições intactas calibre .38. Procedida consulta ao sistema policial, constatou-se a existência de mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do denunciado. Indagado acerca de seu endereço, Kauã informou residir em uma casa situada nas proximidades da Areninha Espaço Nobre, nesta cidade. A equipe deslocou-se ao local indicado, onde foi recebida por Karen Thaíssa Farias Monteiro, sua companheira. Questionada pelos policiais sobre a eventual existência de materiais ilícitos no imóvel, Karen relatou que havia drogas guardadas na geladeira. Realizadas as buscas, foram encontradas porções de maconha acondicionadas em invólucros plásticos, típicos de fracionamento para venda, além de duas balanças de precisão sobre o balcão da cozinha —elementos que evidenciam a inequívoca destinação comercial do entorpecente*".

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se, por meio da análise das provas orais constantes no feito, bem como considerando-se o entendimento jurisprudencial pacificado acerca do tema, ser evidente a ilicitude da busca pessoal e do ingresso da equipe policial na residência que culminou na obtenção das provas dos autos,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

haja vista a ausência de fundadas razões prévias justificadoras da medida em face da parte recorrente.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que: *"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."*

A interpretação desse dispositivo legal tem sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial, especialmente no que tange à delimitação do conceito de "fundada suspeita" que autorizaria a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

Guilherme Nucci[1] afirma que: "*A busca pessoal tem como escudo protetor o art. 5.º, X, da Constituição Federal, ao preceituar que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação*".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático realizado pela Sexta Turma no RHC 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado em 19/04/2022, Dje 25/04/2022), estabeleceu importantes balizas para a interpretação do art. 244 do CPP e a aferição da legalidade das buscas pessoais. Naquela oportunidade, em síntese, o Tribunal fixou as seguintes premissas:

> "**I)** Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
> **II)** Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
> **III)** Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos

1 Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. (3rd edição). Grupo GEN, 2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

> objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
> **IV)** O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência".

Ressalte-se que o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal não se limita à exigência de fundada suspeita em sentido genérico, sendo imprescindível que esta esteja vinculada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Assim, a medida deve guardar relação direta com sua finalidade probatória, a fim de evitar que a busca pessoal se transforme em instrumento de abordagens arbitrárias ou meramente exploratórias baseadas em suspeições genéricas e dissociadas de elementos concretos indicativos da prática de infração penal. Em recente decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 888.216/GO, foi considerada válida, dentro da perspectiva da "fundada suspeita" a abordagem e busca pessoal feita por policiais após contexto de "nervosismo" do cidadão que após a abordagem, confessou estar vendendo drogas, tratando-se, portanto, de overruling jurisprudencial, no tocante à flexibilidade legal na abordagem policial nas duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a análise detida dos autos (termos de depoimentos dos policiais Eliezer Alves de Sousa Neto, fls. 6/7, Igor Francisco do Nascimento, fls. 13/14, e Antônio Elson da Costa Lemos, fls. 15/16) revela que: i) a equipe policial realizava patrulhamento de rotina em motocicletas quando avistou o réu em atitude suspeita; ii) o réu olhava para trás e parecia nervoso; iii) na busca pessoal, os policiais encontraram em seu bolso três munições intactas de calibre .38; iv) a consulta ao sistema mostrou um mandado de prisão preventiva em aberto contra o réu; v) perguntado sobre onde residia, o réu disse que morava nas proximidades e conduziu os policiais até o imóvel; vi) perguntando se havia algo ilícito na residência, respondeu que guardava drogas na geladeira; vii) os policiais encontraram maconha

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

e balança de precisão no local indicado; viii) em razão do material apreendido e do mandado de prisão, o réu foi conduzido à unidade policial.

Extrai-se, assim, que os policiais militares, em sede policial, afirmaram que abordaram o réu apenas por considerarem sua **conduta suspeita, já que ele olhava para trás e parecia nervoso**. Por conseguinte, realizada a busca pessoal, foram encontradas três munições, momento em que também tomaram conhecimento do mandado de prisão preventiva em aberto, e dirigiram-se a residência do réu, resultando na apreensão de maconha (217g) e duas balanças de precisão.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, **o policial militar Eliezer Alves de Sousa Neto** disse "*que, durante patrulhamento de rotina, avistou o acusado em local ermo, demonstrando nervosismo ao perceber a aproximação da composição policial. Realizada a abordagem, foram encontradas munições em sua posse. Consultado o sistema policial, constatou-se mandado de prisão em aberto. No trajeto até a residência, o próprio acusado informou que havia drogas em sua casa. A companheira autorizou a entrada e foram localizadas drogas na geladeira e expostas em um balcão*" (fl. 168/169 e mídia audiovisual de fl. 159/160).

O policial militar Antônio Elson da Costa Lemos, em juízo, declarou "*ter recebido informações sobre tráfico na região. Ao avistar o acusado em local ermo, este demonstrou nervosismo e olhava para trás. Na abordagem, foram localizadas munições. O acusado não portava documento de identificação. Durante o deslocamento à residência, o acusado indicou que havia drogas em sua casa. A companheira autorizou a entrada e as drogas foram encontradas"* (fl. 169 e mídia audiovisual de fl. 159/160).

Em juízo, o réu negou a prática do tráfico e do porte das munições, afirmando que a droga apreendida era destinada ao seu consumo pessoal.

Diante desse contexto, verifica-se que a busca pessoal foi realizada com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

base unicamente em suposta atitude suspeita do réu, sem que houvesse qualquer elemento objetivo ou circunstância concreta que justificasse a medida.

Além disso, a análise da prova oral contida nos autos, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, revela que é impossível se afirmar, com o mínimo grau de certeza necessária, como se deu a abordagem policial e quais foram as suas circunstâncias concretas. Com efeito, os depoimentos colhidos limitam-se a mencionar uma suposta "atitude suspeita", descrita apenas como o fato de o réu olhar para trás e "parecer nervoso", o que não se mostra suficiente para justificar a busca pessoal, nos moldes como se deu, uma vez que não restaram comprovadas nos autos a realização de diligências prévias e quais as atitudes concretas do réu que motivaram a atuação policial.

Logo, a suposta autorização para ingresso na residência é consequência da preexistência das fundadas razões justificadoras da abordagem e busca pessoal, situação que **não** restou evidenciada nos caso em apreço. Não obstante o local ermo, característica que favorece práticas ilícitas, e denúncias anônimas de tráfico na região, constata-se a inexistência de outros elementos indicativos da ocorrência de crime a justificar abordagem policial e pessoal, bem como o ingresso na residência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige "***a existência de fundada suspeita (justa causa) para a realização de busca pessoal, baseada em elementos objetivos e concretos, não legitimando a medida se amparada apenas em impressões subjetivas ou "atitude suspeita" genérica"*** (**STJ** – AgRg no REsp n. 2.225.740/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, **DJEN de 16/3/2026**).

Em harmonia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "***A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio***". (**STJ** – AgRg no RHC n. 198.511/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, **DJEN de 30/4/2025**).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

Nesse perfilhar, o recente julgado da 1ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, segundo o qual "***A sentença recorrida reconheceu que a abordagem policial foi motivada exclusivamente pelo fato de o acusado estar em área conhecida pelo tráfico e apresentar nervosismo ao visualizar a viatura policial, circunstâncias insuficientes para caracterizar fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Os depoimentos dos policiais confirmam que a diligência decorreu de informações genéricas acerca de tráfico na localidade e de alegado nervosismo do acusado, sem descrição de qualquer atitude concreta indicativa da posse de objetos ilícitos antes da revista pessoal. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminando o ingresso domiciliar e as provas subsequentes, nos termos do art. 157, §1º, do CPP***" (**TJCE** – Apelação Criminal - 0200002-15.2022.8.06.0117, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 02/06/2026, **data da publicação: 03/06/2026**).

No mesmo sentido, "***O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões prévias, não sendo suficiente denúncia anônima desacompanhada de diligências investigativas"*** (**TJCE** – Apelação Criminal - 0219051-94.2025.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 12/05/2026, **data da publicação: 12/05/2026**).

Destaca-se, ainda: "***Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016)". (**STJ** – AgRg no HC n. 925.567/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, **DJEN de 15/4/2025**).

Importante mencionar que a **1ª Câmara Criminal** desta eg. Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, em caso semelhante, concluindo que "***1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita objetiva e concreta, não sendo suficientes para sua legitimação meras percepções subjetivas, comportamentos ambíguos ou o simples o fato de se encontrar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. 2. Quando a busca pessoal é realizada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP, as provas dela decorrentes são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, conforme art. 157 do CPP e art. 5º, LVI, da Constituição Federal. 3. O fato de terem sido encontradas drogas após a revista ilegal não convalida a ilegalidade prévia, sendo necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base nas circunstâncias anteriores à diligência***." (**TJCE** – Apelação Criminal - 0039845-14.2014.8.06.0064, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 25/08/2026, **data da publicação: 26/08/2026**).

Portanto, "***A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima da prática de um ilícito pelo agente e sem comprovação de consentimento válido do morador para entrada na residência, é considerada ilegal, conforme jurisprudência do STJ***". (**STJ** – AgRg no HC n. 982.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, **DJEN de 14/4/2025**).

No caso em apreço, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores, observa-se a inexistência de fundadas razões justificadoras da busca pessoal e, por conseguinte, do ingresso na residência.

Ante o exposto, verificando-se a ilicitude da busca pessoal e do ingresso na residência, ante a <u>ausência de fundadas razões prévias, concretas</u>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

e objetivamente amparadas em indícios e circunstâncias verificáveis, não constituindo fundadas suspeitas a alegação genérica de denúncia anônima, de atitude suspeita vaga e a existência de tráfico de drogas na região, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas oriundas das medidas mencionadas, de modo a desentranhá-las do feito, ignorando-as para fins de julgamento da ação penal.

Neste mesmo viés, merece destacar que reconhecida a ilicitude da apreensão dos entorpecentes mencionados, ante a ilegalidade da busca pessoal e do ingresso na residência, não se tem nos autos qualquer outro elemento de prova hábil à condenação do réu. Isto porque, nem mesmo o contexto da prisão restou ratificado e corroborado em instrução, não se verificando elementos hábeis a tornar válida a prova claramente obtida de forma ilícita.

Dessa feita, excluídas as provas obtidas a partir do ingresso na residência ilícita, vê-se inexistirem outras provas suficientes no feito que comprovem a materialidade e autoria delitiva de modo a corroborar a pretensão condenatória da peça acusatória. Logo, conclui-se que as provas dos autos são incapazes de atribuir ao réu a responsabilidade pela prática delituosa denunciada.

Sabe-se que é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do ***in dubio pro reo***, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal:

> Art. 386. **O juiz absolverá o réu**, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
> [...]
> **VII – não existir prova suficiente para a condenação.**

Sobre todo o exposto, têm-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça, *in verbis:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL**. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO.** I. CASO EM EXAME1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. **A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido**. **4. As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos. 5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes.** IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo regimental desprovido. **Tese de julgamento: A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes.** Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

(**STJ** - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, **Data de Publicação: DJEN 10/03/2025**)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS**. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS.** AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para anular provas obtidas por ingresso ilícito em domicílio e absolver o réu na Ação Penal n.º 0100741-37.2019.8.20 0103.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou que a entrada apressada do réu para sua residência, ao avistar policiais, não configura justa causa para ingresso em domicílio, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito, resultando na anulação das provas e absolvição do réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância viola o direito à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilicitude das provas obtidas."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 435.465/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/10/2018; STJ, HC 364.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, RHC 83.501/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.
(**STJ** – AgRg no HC n. 954.949/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, **DJEN de 14/4/2025**.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. **BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.**
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão que concedeu habeas corpus, reconhecendo a invalidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de comprovação de consentimento válido do morador e consequente ilicitude das provas obtidas.
2. O agravante alega que houve autorização do morador para o ingresso policial, fundamentando-se em denúncia anônima de tráfico internacional de drogas, e que a proprietária foi colaborativa, não ocorrendo arrombamento.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se, para ser válida, a voluntariedade do morador que autoriza o ingresso no domicílio exige ou não comprovação formal.
III. Razões de decidir
4. A não comprovação de legalidade e voluntariedade do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

> **consentimento para o ingresso na residência do acusado torna nulas as provas obtidas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.**
> **5. A responsabilidade de provar a legalidade do ingresso domiciliar recai sobre o Estado, devendo ser feita com declaração assinada pelo morador e, se possível, com testemunhas e registro em áudio-vídeo.**
> **6. A falta de tais comprovações no caso em análise e a ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar levam ao reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e à manutenção da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.**
> IV. Dispositivo e tese
> 7. Agravo regimental não provido.
> **Tese de julgamento: "1. A prova da legalidade e voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio incumbe ao Estado. 2. A ausência de comprovação da legalidade do ingresso domiciliar torna nulas as provas obtidas."**
> Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 5º, XI; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 608.405/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/4/2021; AgRg no HC n. 907.770/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.
> (**STJ** – AgRg no RHC n. 193.089/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, **DJEN de 31/3/2025**)

Em consonância, firmou esta 1ª Câmara Criminal precedentes no sentido de que são ilícitas as provas apreendidas quando despida de indícios ou elementos justificadores, não constituindo fundadas suspeitas a mera presunção do policial ou denúncia anônima, veja-se:

> PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. **VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGENTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA. PRECEDENTES TJCE E STJ. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.** I. Caso em exame. 1. Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Wanderson Silva Rocha, Expedito Edilson Silva Nascimento e pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face de Sentença do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Marco que condenou os réus, o primeiro à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa e o segundo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por violação às Leis nºs. 11.343/06 e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

10.826/03. Absolvendo-os da acusação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. II. Questão em discussão. 2. Verificar a legalidade da atuação policial que resultou na apreensão de droga e munições, cujas propriedades foram atribuídas aos réus. 3. Analisar se as provas são suficientes para manutenção das condenações ou é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte ilegal de droga para consumo próprio. 4. Avaliar a existência de prova para a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. 5. Analisar a possibilidade de revisões das penas e consequentemente alteração dos regimes prisionais aplicados, bem como a substituição da pena corporal. 6. Verificar se existem elementos para cassar o direito dos réus de recorrerem em liberdade. III. Razões de decidir. 7. Acerca da prática de agressões por policiais militares durante a abordagem ao réu, tem-se que nada foi mencionado durante sua oitiva em sede policial, tampouco constado através do Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 19). Em contrapartida, o réu sustentou, em Interrogatório judicial, que foi levado pela composição policial para local ermo e submetido a tortura, na mesma oportunidade, o corréu confirmou que havia lesões no rosto de Wanderson Silva Rocha quando foi prestar declarações a autoridade policial. A despeito dos relevantes fundamentos apresentados, em que sustenta a violação a direitos constitucionais, vez que ausente o ¿aviso de Miranda¿ para o réu, o certo é que a versão por ele apresentada não encontra amparo suficiente para ensejar a nulidade arguida seja em razão da suposta prática de violência ou, ainda, por ausência de informação/ciência dos direitos do réu. 8. Da leitura do Inquérito Policial, vê-se que a composição policial realizava patrulhamento ostensivo quando visualizou o primeiro réu em local público realizou sua abordagem, sendo a medida justificada pelo fato de Wanderson Silva Rocha (Jumento Novo) ser ¿conhecido da Polícia¿. Nas palavras dos agentes públicos, tratava-se de ¿indivíduo contra quem pesam diversas acusações de envolvimento em crimes de roubo e tráfico de drogas¿ (fl. 07). Em juízo, o testemunho policial confirmou o que fora declarado em sede administrativa que a abordagem ocorreu por ser o réu ¿conhecido da Polícia¿, inclusive, teria trocado tiros com policiais civis e militares em outras ocasiões. 9. Dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, iniciada com a abordagem ao réu, constata-se que a busca pessoal decorreu apenas de suposto conhecimento prévio do réu pelos policiais e que o mesmo seria envolvido em práticas criminosas. Contudo, importa consignar que em seu desfavor inexistiam anotações que resultariam antecedentes criminais. 10. Dispositivo e Tese de julgamento. Recurso interposto por Wanderson Silva Rocha conhecido e provido. Recursos interpostos por Expedito Edilson Silva Nascimento e pelo Ministério Público do Estado do Ceará prejudicados. Tese de julgamento: A realização de busca pessoal e/ou incursão domiciliar necessita de circunstância que, objetivamente, demonstre a fundada suspeita da prática delituosa, sob possibilidade de ser a ação reconhecidamente ilícita,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

ensejando a exclusão de sua valoração probatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, para dar provimento ao interposto por Wanderson Silva Rocha e julgar prejudicados os demais, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Desembargadora Relatora

(**TJCE** – Apelação Criminal - 0050084-93.2020.8.06.0120, Rel. Desembargador(a) SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 29/04/2025, **data da publicação: 30/04/2025**)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06**). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO VERIFICADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO-ACUSADOR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.** I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Francisco Israel Fernandes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE (fls. 339/364), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa. 2. Nas razões recursais (fls. 389/415), a Defesa pleiteia: 1) A nulidade das provas obtidas, alegando violação de domicílio por ingresso policial sem mandado judicial e sem consentimento válido, requerendo a absolvição por ausência de justa causa (ilicitude da prova); 2) A absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico (art. 33, caput, Lei 11.343/06), argumentando que a condenação se baseou em elementos informativos da fase inquisitorial não corroborados em juízo e invocando o princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP); 3) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/06), dada a quantidade de entorpecente apreendido e a dúvida quanto à sua destinação; 4) A revisão da dosimetria da pena, requerendo: a) A fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a valoração negativa da quantidade/diversidade da droga e da culpabilidade; b) A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/06) em seu patamar máximo (2/3), argumentando que a reincidência por crime

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

diverso não impede o benefício e que não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se o ingresso policial na residência do apelante, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas e impondo a absolvição por ausência de provas lícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio. 4.1. O direito à inviolabilidade domiciliar, embora consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal como direito fundamental, não possui caráter absoluto, sendo admissível o ingresso em domicílio alheio nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 4.2. Consoante orienta a jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO), a entrada dos policiais em domicílio deve ser precedida de: 1) expresso e inequívoco consentimento do morador, titular do direito em face do qual autoriza sua interferência ou 2) fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que apontem que está acontecendo flagrante delito no interior da casa. 4.3. No caso concreto, verifica-se que a abordagem policial foi motivada exclusivamente por denúncia anônima de populares, informando genericamente sobre suposto tráfico de drogas no endereço indicado. Não há qualquer indicativo nos autos de que os policiais realizaram diligências investigativas prévias, como monitoramento, campana ou vigilância do local, para confirmar minimamente a veracidade da denúncia antes de procederem à abordagem e ao ingresso na residência. 4.4. A inconsistência dos depoimentos policiais prestados em juízo, permeados por lapsos de memória e pela manifesta dificuldade dos agentes em recordar detalhes essenciais que justificassem a diligência, reforça ainda mais a conclusão sobre a ausência de elementos concretos prévios aptos a legitimar a ação policial. O policial Francisco Wellington afirmou lembrar pouco dos fatos, enquanto os policiais José Vandegleison e Bruno Rafael sequer se recordavam da ocorrência. 4.5. Inexiste nos autos prova convincente de que o acusado tenha dado consentimento válido, livre e informado para a entrada dos policiais em sua residência. O ônus de comprovar a permissão de entrada no imóvel recai sobre a acusação, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 2009839/MG, AgRg no HC 776202/MS). 4.6. O fato de o crime ser classificado como permanente não basta, isoladamente, para prescindir de mandado de busca e apreensão ou para legitimar a intromissão na casa do acusado, consoante o rigor constitucional estabelecido pelo STF no RE 603.616/RO, que reclama "fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori". 4.7. Portanto, o ingresso policial na residência do apelante foi ilegal, pois: (i) não havia fundadas razões prévias, baseadas em elementos objetivos e concretos, que indicassem situação de flagrante delito em curso no interior do domicílio, sendo a ação baseada apenas em denúncia anônima genérica, desacompanhada de verificação preliminar; e (ii) não restou demonstrado, de forma inequívoca e robusta, o consentimento válido do morador para a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

entrada policial. 5. Da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 5.1. Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, a consequência processual inevitável é a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, positivada no art. 157, caput e § 1º, do CPP, dado que inequívoco o nexo causal entre as condutas de invasão domiciliar (permeada de ilicitude) e a apreensão dos referidos materiais. 5.2. Não se verificam, no caso concreto, as exceções previstas na legislação processual penal que afastariam a contaminação das provas derivadas. Não há nos autos qualquer elemento que indique que as provas materiais poderiam ter sido obtidas por fonte independente da invasão domiciliar ilícita ou que sua descoberta seria inevitável no curso normal da investigação. 5.3. A exclusão das provas ilícitas (por violação direta da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar) e das provas derivadas implica no esvaziamento do acervo probatório que sustentava a acusação, afetando diretamente a demonstração da materialidade do delito, elemento essencial para qualquer condenação criminal. 5.4. Portanto, a absolvição do apelante é medida imperiosa, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. A mera denúncia anônima, desacompanhada de investigação preliminar que confirme minimamente as informações recebidas, não constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar o ingresso em domicílio sem mandado judicial. 3. O ônus de comprovar a existência de consentimento válido do morador para o ingresso no domicílio incumbe ao Estado-acusador. 4. Reconhecida a ilicitude da prova originária (entrada no domicílio), todas as provas dela derivadas são inadmissíveis no processo, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, salvo se demonstrada sua obtenção por fonte independente ou descoberta inevitável. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput, §§ 1º e 2º, 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, AgRg no REsp: 2062029 MG 2023/0109033-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no REsp 2009839/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/05/2023; TJCE, Apelação Criminal - 0266233-52.2020.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 11/03/2025; TJCE, Apelação Criminal - 0051669-90.2021.8.06.0171, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 03/09/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

(**TJCE** – Apelação Criminal - 0149399-97.2019.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 22/04/2025, **data da publicação: 23/04/2025**)

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO DA DEFESA**. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. DÚVIDA QUANTO AO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS AGENTES PÚBLICOS**. 1. Nos depoimentos prestados pelos policiais junto à autoridade judicial, percebe-se que está eivado de diversas contradições entre os agentes públicos que atuaram na prisão dos réus. 2. O policial Leonardo Bruno expôs em juízo que recebeu a informação da inteligência do Batalhão no sentido de que quatro ¿ e não mais três como informado inquisitorialmente ¿ indivíduos estavam retirando bens de dentro de um veículo Gol, de cor vermelha. Localizaram o veículo após diligências, mas houve perseguição e em seguida os indivíduos abandonaram o carro, não sendo encontrado ninguém no local. Detalhou que retornou até a Travessa Paraguai, local informado pelo Batalhão, quando escutou barulho de telhas quebrando, resultando no ingresso da casa porque a porta estava aberta e em seguida realizaram a prisão dos réus, bem como apreensão dos acessórios do veículo. 3. O agente público Francisco Hemanuel ratificou o contexto da perseguição, bem como que os indivíduos abandonaram o veículo e empreenderam fuga. Descreveu que os outros policiais visualizaram os réus entrando em uma residência. Em seguida, após ser indagado pelo Defensor Público sobre como ocorreu o ingresso no domicílio, expôs que estava na viatura e viu uma movimentação de pessoas na rua, ¿talvez por isso tenha levantado maior suspeita¿. Disse ainda que não viu ninguém do lado de fora da casa com tanta clareza, pois quando chegaram próximo ¿deduziram que talvez fossem as pessoas que cometeram os ilícitos¿. 4. O réu Francisco Erick aduziu em juízo que estava em casa na companhia do corréu Alen Costa e do adolescente M. A. M. J, afirmando que os objetos da vítima foram encontrados na casa vizinha, sendo todos surpreendidos com o ingresso dos policiais em sua residência. Alen Costa também negou a prática criminosa, informando que antes de entrar na casa do seu amigo Francisco Erick estava na rua e a composição policial passou por ele e não foi abordado. Explicou que os policiais invadiram diversas casa na região, bem como que os objetos dos veículo forma encontrados na casa vizinha. No mesmo sentido relatou o adolescente M. A. M. J. junto à autoridade policial (págs. 58/59). 5. Desta feita, ainda que o depoimento de um policial seja, em regra, dotado de credibilidade e possa, portanto, fundamentar eventual sentença condenatória, entendo que no caso em tela há provas que colocam dúvidas sobre a veracidade dos relatos dos agentes públicos e, por isso, não se tem comprovação de que a entrada dos mesmos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

na residência foi consentida. 6. Ressalto que não há como considerar válido o ingresso dos policiais na residência, pois os próprios agentes públicos que estavam atuando na data dos fatos não prestaram depoimentos harmônicos e coesos, tanto é assim que o policial Leonardo Bruno afirmou em juízo que não viu quem ingressou na residência, mas apenas que escutou barulho de telhas quebrando. Por outro lado, o policial Francisco Hemanuel, em um primeiro momento do seu depoimento disse que os outros policiais visualizaram pessoas entrando na casa, mas depois que apenas deduziu que as pessoas próximas da casa seriam os autores do crime de furto. 7. Enfatizo ainda que há uma terceira versão do cenário de ingresso na residência, porquanto todos os agentes públicos que prestaram depoimento em sede inquisitorial relataram que um único indivíduo visualizou a composição policial e saiu correndo para o interior de uma residência e, por isso ingressaram na casa (págs. 4/6, 10/12 e 13/15). 8. Na espécie, nota-se que existem três versões sobre como ocorreu o ingresso dos policiais na residência, fato este que não transpassa a credibilidade que se espera dos agentes públicos quanto aos seus depoimentos, logo, restam caracterizadas dúvidas de como os agentes públicos procederam com a violação de domicílio, situação que torna mais favorável aos réus, pois compete à acusação o ônus de comprovar a legalidade da violação de domicílio. 9. Assim, considerando a ocorrência de contradições relevantes entre os depoimentos dos policiais quanto ao ingresso na residência do réu Francisco Erick, entendo que não houve efetiva comprovação da acusação capaz de mitigar a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da CF), razão pela qual as dúvidas existentes nos autos impedem que seja considerada lícita a ação dos policiais e as provas obtidas em decorrência dela (a exemplo da apreensão de objetos), logo, de ofício, medida que se impõe é a absolvição do apelante Francisco Erick Cavalcante da Silva quanto aos crimes do art. 155, caput, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 386, VII, do CPP. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. IN DUBIO PRO REO. 10. Quanto ao pleito de condenação em relação aos crimes de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo, na análise do recurso interposto pela defesa, especificamente, no item 1 deste voto, foi devidamente abordado sobre a absolvição do réu Francisco Erick Cavalcante da Silva diante da ilicitude das probas obtidas a partir da inviolabilidade de domicílio em desrespeito aos ditames constitucionais. Aplica-se assim os mesmos fundamentos em benefício ao corréu Alen Costa Diniz. 11. No que concerne ao crime de desobediência (art. 330 do CP), pelo conjunto probatório posto nos autos, não há provas da autoria delitiva, visto que Francisco Erick Cavalcante da Silva e Alen Costa Diniz não foram identificados como indivíduos que estavam no interior do veículo empreendendo fuga da composição policial. A vítima não visualizou as

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

> pessoas que estavam no veículo e nem os agentes públicos. Com isso, mantém-se a absolvição em favor dos réus, como bem delineado pelo magistrado. 12. Por fim, quanto ao pleito de condenação em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), o mero fato de um adolescente encontra-se no interior de uma residência com os réus, por si só, não comprova que M. A. M. J. foi corrompido para a prática de infração penal, mantendo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 13. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0225063-32.2022.8.06.0001, acordam os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu Francisco Erick Cavalcante da Silva, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Parquet, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 27 de junho de 2023. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Desembargador Relator
>
> (**TJCE** – Apelação Criminal - 0225063-32.2022.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 27/06/2023, **data da publicação: 28/06/2023**)

Desse modo, considerando "***A teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, CPP) torna ilícitas todas as provas derivadas da busca ilegal, incluindo as drogas encontradas na casa do acusado, sendo a absolvição a medida correta diante da nulidade das provas***" (**STJ** – AREsp n. 2.593.191/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, **DJe de 6/12/2024**).

Assim, conforme se sustenta no apelo mencionado, entende-se que os elementos dos autos evidenciam a ilicitude da busca pessoal e do ingresso na residência realizada em face da parte recorrente, de modo que as provas obtidas devem ser desentranhadas e desconsideradas para fins de julgamento da ação penal, não constando nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos imputados, razão pela qual se impõe a reforma da sentença que condenou o réu, ante a ausência de provas suficientes para a condenação, ao teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA

3. Dispositivo

Diante do exposto, **conheço parcialmente** do presente recurso e, na parte conhecida, **dou-lhe provimento** para, reformando a sentença condenatória, reconhecer a ilicitude das provas apreendidas na busca pessoal ilegal e, por consequência, absolver o réu por ausência de provas suficientes para a condenação, em observância ao consagrado princípio do ***in dubio pro reo***, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, **restando prejudicada a análise das demais teses de defesa**.

É como voto.

Fortaleza, data e hora pelo sistema.

DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA
Relatora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 07/10/2026 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0204142-84.2025.8.06.0312 e código muR0WyEv.